

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 65 del 02/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 26 del 02/02/2023

OGGETTO: *"Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale"*.
Richiesta di autorizzazione di perizia di variante tecnica in corso d'opera.-
CUP: C87H21002060002 CIG: 94540955FF IMP. CAP. 1022 - COD. 1005202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 30/11/2020 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Programmazione annualità 2021-2022 ed atto di indirizzo per le annualità successive" è stata approvata:

- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2021 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 1;
- la programmazione degli investimenti al fine di favorire gli investimenti per l'anno 2022 di cui alla Legge 30/12/2018, n. 145 art. 1 comma 134 e 135, e di procedere agli atti consequenziali, secondo la seguente Tabella 2;

-il Comune di Squillace è beneficiario di un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", nell'ambito della programmazione dei finanziamenti per le annualità 2021 e 2022 di cui alla DGR n. 439 del 30/11/2020 in attuazione della Legge 145/2018;

-con deliberazione n° 50 del 28.05.2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale", redatto dall'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 81.802,55 per lavori a base d'asta, € 2.540,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.657,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione n° 398 del 09.09.2022 è stato affidato l'incarico per la direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Salvatore Platì per l'importo di € 4.210,82 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 3,50 % sull'importo posto a base di gara;

-a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 511 del 03.11.2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

-con propria determinazione n° 19 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,400 % pari ad un importo netto di € 72.477,06 oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Vista la Convenzione Rep. n° 8807 del 04.03.2021 della Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità per un contributo concesso di € 100.000,00;

Dato atto che:

-con verbale del 21.11.2022 si è proceduto alla consegna sotto riserve di legge dei lavori in argomento;

-con contratto Rep. n° 346 del 25.01.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 25.01.2023 al n° 333 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Costruzioni Sud srl per l'importo contrattuale di € 72.477,06, oltre € 2.540,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Vista la propria determinazione n° 512 del 07.11.2022 di rideterminazione del quadro economico a seguito di gara d'appalto di complessive € 100.000,00, di cui € 75.017,06 per lavori di contratto, € 14.531,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 10.451,70 per economie derivanti dalla gara d'appalto;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Vista la nota del Direttore dei Lavori, Arch. Salvatore Platì, con la quale si manifesta la necessità di redigere una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. c) e comma 2 lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016, risolvendo alcuni imprevisti ed aspetti di dettaglio senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi dell'intervento, per un importo netto contrattuale di € 84.553,78 comprensivo degli oneri di sicurezza, senza aumento dell'importo complessivo dell'opera che resta pari a € 100.000,00;

Preso atto che la convenzione, stipulata con la Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, Rep. n° 8807 del 04.03.2021 ammette all'art. 7 punto 4) la redazione di perizie di varianti preventivamente autorizzate dalla Regione Calabria che utilizzino anche parzialmente le economie di gara;

Ritenuto, pertanto, che il progetto di variante risponde all'esigenze dell'Ente;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di fare propria la proposta della direzione lavori per la redazione di una perizia di variante tecnica, per le motivazioni in essa contenute, ed al contempo inoltrare istanza alla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità;
2. di chiedere l'autorizzazione a detto Dipartimento regionale per la redazione di una perizia di variante tecnica in corso d'opera che utilizzi le economie di gara;
3. di chiedere, espressamente alla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, l'utilizzo delle economie di gara pari a € 10.451,70;
4. di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1022 - Cod. 1005202 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

